Declaratio jurium cardinalium ab Urbe per vim abductorum

Pius episcopus Servus servorum Dei · Latin

d... DXXXV.

19 januarii

sum t"iu. Declaratio , qaod cardinales ah orbe per vim abstracti, gaudere debeant omnibus juribus, ac privilegiis, acsi praesentes essent in eadem urbp.

Pius episcopus Servus servorum Dei

Ad futuram rei memoriam

Proanium. t. onus excurrit annus ,

«x quo redemptor Noster suo imper- scrutabili judicio universalis Ecclesiae curam Nobis committere dignatus est. In hoc permolesti temporis spatio ultra gravissimas quotidie sollicitu- dines, illud Nobis .singulariter iden- tidem accidit , quod nonnulli ex ve- nerabilibus fratribus Nostris Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus , ab iis qui sub Galliarum imperatore militiam exercent, quique Romanam urbein occuparunt per vim a latere Nostro avulsi , variasque ad regio- nes traducti , ubi moram adhuc fa- cere coguntur , absentes nnne repe- rianlur ab ipsa urbe, ad quam Om- nipotentis Dei beneficio speramus eos fore redituros.

Fati* coneen 2. Quoniam vero nec sacro-

Tum canonum statutis , nec aequi- tati consentaneum esset , ut cardi- nales hujusmodi praeter voluntatem ab urbe abseutes , juribus illis ac privilegiis orbarentur , quibus gau- derent si in Nostra pontificia curia praesentes existcrent, atque inter haec non inferiorem locum habeat jus optandi ad ecclesias episcopales sub- urbicarias , quae pro titulo cardina- latus assignantur iis Sanctae Roma- nae Ecclesiae cardinalibus , qui in cardinalitia hierarchia, ordinem epi- scoporum constituunt, idcirco eorum indemnitati opportunum consulere pro Nostri supremi officii munere congruum existimamus.

Tenor coacc* §. 5. Cum itaque in apostolicis

•lonu. nonnullornm Romanorum pontificum praedecessorum Nostrorum constitu- tionibus,ct praecipuein literis fcl.rec. Clementis pp. XII. datis die decima mensis januarii MDCCXXXI. atque incipientibus « Pastorale officium » caveatur expresse, quod caiticdralcs ecclesias suburbicarias , ii tantum- modo cardinales optare valeant, qui]j

tempore ipso vacationis praesentes in curia existant, vel ab eadem curia absentes , dumtaxat ex causa publi- ca , et ex destinatione Romani pon- tificis ; cumque praefati etiam car- dinales vi a Nobis abstracti, et con- tra Nostram et eorum voluntatem longe ab urbe traducti, censendi sint habiles ad fruendnm iisdem juri- bus ac privilegiis quibus frucrentur, si personaliter adessent in urbe; Nos propterea de consilio nonnullorum dilectorum filiorum S. 1\. E. cardi- nalium , ad quamcumque super hac re tollendam' ambiguitatem, ex certa scientia , deque apostolicae potesta- tis plenitudine declaramus, volumus, atque praecipimus , quod cardinales hujusmodi tamquam praesentes in enna reputentur ad effectum gau- dendi praefatis omnibus ct singulis juribus ac privilegiis , ita ut catiie- drales quoque episcopales ecclesias suburbicarias, praevia Nostra scientia et consensu , servatis tamen reliquis omnibus servandis per procuratorem ex eodem cardinalium collegio spe- cialiter deputandum , in qualibet va- catione, de more optare libere ac li- cite possint et valeant.

§. 4. Ne autem contenta in hi* «**

scc Nostris declaratione et dispositio- tr*T,or",'- ne minas valida reputentur , atque ab omnibus ad quos spectat inviola- biliter observentur, tain Nostrae apo- stolicae cancellariac, quibuslibet etiam de jure quaesito non tollendo regu- lis , quam quibuscumque synodali- bus , provincialibus , generalibus , ct universalibus quoque conciliis , nec non praedicti Clementis pp. XII. et aliorum Romanorum pontificum circa sacrum cardinalium collegium literis , aliisque editis constitutioni- bus , et ordinationibus apostolicis , etiam juramento, confirmatione a posto- lica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus; privilegiis quoque induitis et literis apostolicis in genere vel in specie , aut alias in contrarium praemissorum forsan quomodolibet concessis , praesentibus ; pro plene et sufficienter expressis ha- t bentes plenissime, ac specialiter, et ex- presse ad praemissorum validissimum effectum harum serie derogamus, ac derogatum esse censeri etiam decer- nimus.

§.5. Volumus quoque at earum- FjJ“ h*b**'

. a .. * 1 , da iitttmira-

dem praesentium transumptis , seu plll.

S»n«lio poe- nali*.

exemplis, etiam impressis, manu ali- cujus notarii publici subscriptis , ac sigillo personae in ecclesiastica di- gnitate constitutae munitis eadem prorsus fides tam in judicio , quam extra illud ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur , si forent exhibitae vel ostensae.

§. 6. Nulli ergo omnino homi- num liceat hauc paginam Nostrae declarationis , praecepti, et voluntatis infringere , vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attenta- re praesumpserit , indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri, et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Koniae apud san- ctam Mariam Majorem, anno incar- nationis Dominicae millesimo octin- gentesimo octavo, quartodccimo kalen- das februarii, pontificatus Costri

anno octavo.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Bullarii Romani continuatio, tome XIII. Rome: Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1847. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Historical synopsis, source notes, dating and subscriptions are retained as this witness gives them; literal abbreviations are not expanded. Revision: 2026-10-26T13:13:50Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.